

ORDIN Nr. din
privind constituirea unei garanții financiare necesare în vederea obținerii
statutului de declarant autorizat CBAM de către operatorii economici care
nu au fost stabiliți pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare anului în care
a fost depusă cererea de obținere a acestui statut

Având în vedere dispozițiile art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Ținând cont de prevederile art. 17 alin. (5) - (7) din Regulamentul (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră, precum și de prevederile art. 13-16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/486 al Comisiei din 17 martie 2025 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și procedurile legate de statutul de declarant autorizat în cadrul CBAM,

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul finanțelor, emite următorul ordin:

ART. 1

- (1) Prezentul ordin stabilește modul de constituire, monitorizare, ajustare și eliberare a garanției prevăzute de art. 17 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și procedurile legate de statutul de declarant autorizat în cadrul CBAM, denumit în continuare Regulamentul CBAM.
- (2) Garanția financiară se constituie cu scopul de a asigura îndeplinirea obligațiilor financiare ce decurg din aplicarea mecanismului CBAM.

ART. 2

- (1) Pentru a asigura respectarea criteriilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul CBAM, autoritatea competentă solicită constituirea unei garanții în cazul în care solicitantul nu a fost stabilit pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare anului în care a fost depusă cererea în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din același Regulament.
- (2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea competentă este Ministerul Finanțelor prin Direcția CBAM și Taxe Verzi din cadrul Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, denumită în continuare direcție de specialitate.

ART. 3

- (1) Cuantumul garanției se stabilește de către direcția de specialitate ca valoare maximă a numărului de certificate CBAM pe care declarantul autorizat în cadrul CBAM

urmează să le restituie cu privire la importurile de produse supuse CBAM estimate de către acesta pentru anul calendaristic în care este depusă cererea, precum și pentru anul calendaristic următor, conform prevederilor art. 5 alin. (5) lit. g) din Regulamentul CBAM.

(2) În scopul stabilirii garanției, solicitantul statutului de declarant autorizat în cadrul CBAM transmite direcției de specialitate o declarație pe propria răspundere ce conține informații cu privire la cantitățile de produse supuse CBAM estimate a fi importate pe perioada anului în curs și a anului următor, detaliate pe coduri NC și țări de origine ale produselor, conform modelului prevăzut în Anexa la prezentul ordin.

(3) Direcția de specialitate comunică declarantului autorizat CBAM decizia de stabilire a garanției, precum și termenul până la care se constituie aceasta.

(4) În scopul stabilirii garanției vor fi luate în calcul valorile implicite ale emisiilor de CO₂ prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2621 din 16 decembrie 2025 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea valorilor implicite, valorile de referință prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2620 din 16 decembrie 2025 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește calcularea ajustării numărului de certificate CBAM care urmează să fie restituite în funcție de alocarea cu titlu gratuit și factorul CBAM relevant, stabilit la art. 10a din Directiva 2003/87/CE.

(5) Cuantumul garanției se stabilește în Euro, în baza prețului certificatelor CBAM în vigoare la momentul stabilirii garanției, conform prevederilor art. 1 și art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2548 al Comisiei din 10 decembrie 2025 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește calcularea și publicarea prețului certificatelor CBAM.

ART. 4

Orice decizie privind stabilirea, modificarea sau executarea garanției este comunicată solicitantului, respectiv declarantului autorizat în cadrul CBAM, motivată în fapt și în drept.

ART. 5

(1) Garanția stabilită de direcția de specialitate se constituie în Euro, prin scrisoare de garanție bancară, plătilă la prima cerere, emisă de către o instituție financiară care își desfășoară activitatea în Uniune.

(2) Scrisoarea de garanție bancară se emite în favoarea autorității competente.

(3) Scrisoarea de garanție bancară trebuie să respecte prevederile art. 211 lit. b) din Codul de procedură fiscală și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) numele sau denumirea, domiciliul ori sediul operatorului economic;
- b) obiectul asigurării, respectiv achiziționarea și restituirea certificatelor CBAM în conformitate cu art. 22 din Regulamentul CBAM;
- c) riscurile ce se asigură, respectiv nerestituirea certificatelor CBAM în conformitate cu art. 22 din Regulamentul CBAM;
- d) momentul începerii, respectiv data emiterii garanției și cel al încetării răspunderii instituției de credit, respectiv termenul prevăzut în art. 7 al prezentului Ordin;
- e) sumele garantate respectiv 100% din cuantumul stabilit de direcția de specialitate în conformitate cu prevederile articolului 3 din prezentul Ordin astfel cum acestea sunt indicate în decizia comunicată de direcția de specialitate;

- f) emitentul menționează expres în textul documentului că se angajează irevocabil și necondiționat, renunțând expres la beneficiul discuțiunii, opozițiunii și diviziunii, să vireze, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării autorității competente, suma de bani în contul indicat de către aceasta, fără nicio tergiversare sau obiecție.

ART. 6

(1) Pentru a putea demonstra constituirea garanției prevăzută la art. 5, solicitantul statutului de declarant autorizat CBAM transmite direcției de specialitate, prin poștă, scrisoarea de garanție bancară.

(2) Ulterior verificării scrisorii de garanție bancară, autoritatea competentă prin intermediul direcției de specialitate înregistrează garanția în modulul AMM al Registrului CBAM gestionat de Comisia Europeană.

ART. 7

(1) Garanția constituită se eliberează în termen de 45 zile după data de 30 septembrie a celui de-al doilea an în care declarantul autorizat în cadrul CBAM a restituit certificatele CBAM în conformitate cu art. 22 din Regulamentul CBAM.

(2) După data de 30 septembrie a celui de-al doilea an în care declarantul autorizat în cadrul CBAM a restituit certificatele CBAM în conformitate cu art. 22 din Regulamentul CBAM, declarantul autorizat solicită direcției de specialitate eliberarea garanției, indicând toate elementele necesare în acest scop.

ART. 8

(1) Declarantul autorizat CBAM are obligația de a se asigura că garanția este suficientă pentru a acoperi numărul de certificate CBAM pe care trebuie să le restituie în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul CBAM pentru importurile efectuate.

(2) Garanția constituită în conformitate cu prevederile prezentului Ordin este monitorizată de către direcția de specialitate pe parcursul perioadei cuprinse între data constituirii și data eliberării garanției.

(3) În cazul în care direcția de specialitate constată că garanția furnizată nu asigură sau nu mai este suficientă pentru a asigura capacitatea financiară și operațională a declarantului autorizat în cadrul CBAM de a îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului CBAM, aceasta solicită declarantului autorizat în cadrul CBAM să ajusteze garanția constituită prin a furniza o garanție suplimentară sau a înlocui garanția inițială cu o nouă garanție în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) din Regulamentul CBAM.

(4) Direcția de specialitate ia decizia de a ajusta cuantumul inițial al garanției pe baza informațiilor privind cantitatea mărfurilor importate de declarant, preluate din declarațiile vamale ale declarantului autorizat CBAM.

(5) Direcția de specialitate comunică declarantului autorizat CBAM aceste informații, precum și termenul până la care se ajustează garanția.

(6) Ulterior verificării documentelor ce atestă ajustarea garanției inițiale sau constituirea unei noi garanții, autoritatea competentă prin intermediul direcției de specialitate înregistrează noua garanție în Registrul CBAM

(7) Neconstituirea garanției ajustate în termenul comunicat de direcția de specialitate declarantului autorizat CBAM reprezintă motiv de demarare a procedurii de revocare a autorizației de declarant CBAM, conform art. 16 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/486 al Comisiei din 17 martie 2025 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și procedurile legate de statutul de declarant autorizat în cadrul CBAM.

ART. 9

Dispozițiile prezentului ordin se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/1773 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obligațiile de raportare în scopul mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră în perioada de tranziție, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/3210 al Comisiei din 18 decembrie 2024 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește registrul CBAM și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/486 al Comisiei din 17 martie 2025 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și procedurile legate de statutul de declarant autorizat în cadrul CBAM.

ART. 10

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al societății, declar pe propria răspundere că estimarea cantităților de produse CBAM ce vor fi importate de societate în anul 20.. și în anul 20.. a fost realizată luând în considerare informațiile existente la acest moment și este prezentată în tabelul de mai jos.

De asemenea, confirm prin prezenta că orice modificare a acestor cantități, de natură să majoreze obligațiile CBAM aferente societății vor fi comunicate de îndată autorității competente în vederea ajustării cuantumului garanției.

Cod NC produse CBAM	Anul în curs (20...) ¹			Anul următor (20..) ¹		
	Țara	Țara	Țara	Țara	Țara	Țara

Nume și prenume reprezentant legal:

.....

Data:

Semnătura:

¹ se va menționa cantitatea în tone estimată a fi importată din țara respectivă.